

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1692/2532

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายศักดิ์ดา แซ่เอี้ยบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 362, มาตรา 365

ป.ที่ดิน มาตรา

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 มาตรา 11

จำเลยเข้าไปไถพูนดินและปลูกต้นมะพร้าวในบริเวณที่น้ำท่วมถึงอันเป็นหนองน้ำสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และยังคงอยู่ในที่ไม่ยอมรื้อถอนต้นมะพร้าวเมื่อนายอำเภอแจ้งให้ออก เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ข้อ 11 แต่จะลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 หาได้ไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวมุ่งประสงค์ลงโทษผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ใช่ลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งการกระทำของจำเลยเป็นเพียงเข้าไปถือเอาประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ไม่ได้ประสงค์จะเข้าไปทำให้ที่นั้นเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ จึงลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ไม่ได้อีกเช่นกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ข้อ ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,

๓๖๐, ๓๖๒, ๓๖๕ และให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครองด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๖๐, ๓๖๒, ๓๖๕ ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๐, ๓๖๕ จำคุกคนละ ๑ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๑ ปี ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไว้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเข้าไปไถพูนดิน และปลูกต้นมะพร้าวประมาณ ๘๐ ต้น ในที่เกิดเหตุเนื้อที่ประมาณ ๗๐ ไร่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองขาดเจตนาบุกรุกที่เกิดเหตุ โดยที่ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยว่าที่เกิดเหตุเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้เสียก่อน โจทก์มีนายดำเนิน เกียรติดำรง ผู้ใหญ่บ้าน นายสุจินต์ จันทร์เพ็ญ ป่าไม้อำเภอกลาง นายกิตติ เวสนุสิทธิ์ ประมงอำเภอกลาง นายธวัชชัย หอมมั่ง ปลัดอำเภอกลาง นายเกรียงศักดิ์

พจนานุกรมเวช ช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จำสืบทำรวจมนัส ฝ่ายเพชร
เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมจำเลยทั้งสอง และร้อยตำรวจโทสมยศ สีหาบัว พนักงาน
สอบสวนคดีนี้ มาเป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า บริเวณที่เกิดเหตุน้ำท่วม
ถึงและเป็นหนองน้ำ ซึ่งตามข้อนี้จำเลยทั้งสองก็เบิกความเจือสมว่า ที่เกิดเหตุบางฤดู
น้ำท่วมถึง ทั้งยังได้ความจากทั้งพยานโจทก์และพยานจำเลยว่า การที่จำเลยทั้งสอง
นำต้นมะพร้าวมาปลูกในที่เกิดเหตุนั้นต้องพูนดินให้สูงขึ้น มิฉะนั้นต้นมะพร้าวจะตาย
เพราะถูกน้ำท่วม ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ที่เกิดเหตุน้ำท่วมถึงและเป็นหนองน้ำ
นอกจากนี้ยังได้ความจากนายดำเนิน นายกิตติ และนายรัชชัยพยานโจทก์อีกด้วย
ว่าหนองน้ำที่เกิดเหตุเป็นที่สำหรับเพาะพันธุ์ปลาของทางราชการ ประกอบกับจำเลยที่
๑ ได้รับกับคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่ทางอำเภอกลางตั้งขึ้นตามบันทึกถ้อยคำ
เอกสารหมาย จ.๑ กับยังรับสารภาพในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหา
เอกสารหมาย จ.๑๓ ว่า ที่เกิดเหตุเป็นหนองน้ำสาธารณะ จึงฟังได้ว่าหนองน้ำที่เกิด
เหตุเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ส่วนที่จำเลยที่ ๑
อ้างว่าที่ลงชื่อในบันทึกเอกสารหมาย จ.๑ กับที่ให้การรับสารภาพต่อพนักงาน
สอบสวน เพราะถูกขู่ว่าจะต้องติดคุกนั้น ฟังไม่ขึ้นเพราะปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ซึ่งไป
พบกับคณะทำงานหรือคณะกรรมการและถูกจับกุมสอบสวนพร้อมกับจำเลยที่ ๑ มิได้
ลงชื่อในบันทึกเอกสารหมาย จ.๑ และจำเลยที่ ๒ ก็ยังได้ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน
อีกด้วย

ปัญหาว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาบุกรุกที่เกิดเหตุหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจาก
พยานโจทก์และจำเลยว่า เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๘ คณะทำงานหรือคณะ
กรรมการที่ทางอำเภอกลาง+ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่
สาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ดังปรากฏเอกสารหมาย จ.๑ แต่จำเลยทั้งสองก็ยังไม่
ยอมออกไป ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ นายประวิทย์ สีห์โสภา นายอำเภอกลาง
ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่เกิดเหตุอีกตามเอกสารหมาย จ.๔ แต่

จำเลยทั้งสองก็ยังคงไม่ยอมออกไปอีกเช่นกัน การที่จำเลยทั้งสองยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ยอมรื้อถอนต้นมะพร้าว ที่จำเลยทั้งสองไถพูนดินขึ้นนำมาปลูกไว้เช่นนี้ จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙๖ ข้อ ๑๑ ส่วนความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, ๓๖๕ นั้น เมื่อได้ความว่าที่เกิดเหตุเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หาใช่ที่ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของไม่ จึงลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานนี้ไม่ได้ เพราะความผิดในฐานดังกล่าวกฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้ที่บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้น ไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด สำหรับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๐ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ก็นำสืบได้แต่เพียงว่า จำเลยทั้งสองบุกรุกเข้าไปไถพูนดินในที่เกิดเหตุ แล้วนำต้นมะพร้าวไปปลูกไว้ ๘๐ ต้น เท่านั้น โดยนำสืบไม่ได้ว่าที่เกิดเหตุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์อย่างไร และการที่จำเลยทั้งสองนำต้นมะพร้าวไปปลูกดังกล่าว ก็เป็นเพียงการเข้าไปถือประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์เท่านั้น หาได้ประสงค์จะเข้าไปทำให้ที่สาธารณประโยชน์ตามฟ้องต้องเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ไม่ จึงลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานนี้ไม่ได้อีกเช่นกัน ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นเป็นบางส่วน แต่อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยรับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นสมควรให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตัวเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งโดยรอการลงโทษจำคุกให้ แต่สมควรลงโทษปรับจำเลยทั้งสองด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙๖ ข้อ ๑๑ วางโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๑ ปี ปรับคนละ ๖,๐๐๐ บาท ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๘ เดือน ปรับคนละ ๔,๐๐๐

บาท โทษจำคุกจำเลยทั้งสองให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ ๒ ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย อาญา
มาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สอนองชาติ-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายเทพ อิงคสิทธิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายสมิทธิ์ วราอุบล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>